PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Comarca de Vila Boa Esperança, Vara Única

DECISÃO

Pedido de tutela provisória de urgência

Processo nº 0809417-53.2025.8.12.0099
Classe: Procedimento Comum Cível, fornecimento de medicamentos
Autor: Marcos Vilela Prado
Réus: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por Marcos Vilela Prado contra o Município de Vila Boa Esperança e o Estado de Mato Grosso do Sul, para obter o fornecimento de ácido ursodesoxicólico 300 mg, pois faz acompanhamento médico ambulatorial desde junho de 2025, devido à dilatação de vias biliares com alteração de enzimas hepáticas. Alega que vem tentando receber o medicamento na via administrativa, sem sucesso, e pede tutela de urgência para o fornecimento imediato.

O Núcleo de Apoio Técnico emitiu parecer desfavorável (Nota Técnica, doc. 07).

É o relato. Decido.

A tutela deve ser indeferida. O art. 300 do CPC exige a probabilidade do direito e o perigo de dano. Analisadas as alegações e os documentos, não há probabilidade do direito.

A Súmula Vinculante 61 determina que a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas do SUS, observe as teses do Tema 6 (RE 566.471), que exige, cumulativamente e com ônus do autor, os requisitos (a) a (f) do item 2 da tese, e impõe ao juiz a consulta prévia ao NATJus, sem decidir apenas com base no laudo do autor.

Em atendimento aos requisitos do Tema 6, **em que pese não haver documentos que comprovem a negativa do pedido na via administrativa, essa é presumida**, em razão de o medicamento não estar disponível na lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

Ademais, as informações técnicas indicam que o ácido ursodesoxicólico não está incorporado à RENAME 2024 nem tem previsão em outro ato normativo do SUS para a patologia do autor. O fármaco foi incorporado exclusivamente para a colangite biliar primária (CID-10 K74.3), por meio do CEAF, condicionada a dispensação aos critérios do respectivo PCDT, sem notícia de pedido de avaliação para incorporação na patologia dos autos. O SUS disponibiliza alternativas terapêuticas para as colangites, entre elas a CPRE e os procedimentos de coledocoplastia, colocação de prótese biliar e dilatação percutânea de estenoses e anastomoses biliares.

Diante da falta de preenchimento dos critérios diagnósticos oficiais, da ausência de evidências científicas robustas para o uso do fármaco na doença atestada pelos exames e da existência de alternativas terapêuticas no SUS, falta a probabilidade do direito, o que torna desnecessário examinar o segundo requisito. Liminar contra a Fazenda Pública para medicamento sem eficácia comprovada para a condição específica ofende a política pública de saúde e os precedentes da

Suprema Corte. Os requisitos da tutela de urgência não estão preenchidos de forma cumulativa, sem prejuízo de reavaliação após a instrução.

Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o risco iminente à vida, em observância às diretrizes do Tema 1.234 do STF.

Deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II, do CPC), por envolver verba pública. Citem-se os requeridos para contestar. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestação em 15 dias. Após, conclusos.

Vila Boa Esperança, data da assinatura digital.

Fernando Augusto Ribas
Juiz de Direito, assinatura digital